

1500168-57.2020.8.26.0282
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES
Comarca: Itatinga
Foro: Foro de Itatinga
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 10/06/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
VICTOR MATEUS MARTIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado lavrado para apurar eventual delito capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, cometido, em tese, por RAFAEL APARECIDO MARTINS GOES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itatinga
Foro de Itatinga
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Major Prado, nº 395, Itatinga-SP - cep 18690-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500168-57.2020.8.26.0282 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500168-57.2020.8.26.0282
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
VICTOR MATEUS MARTIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado lavrado para apurar eventual delito capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, cometido, em tese, por RAFAEL APARECIDO MARTINS GOES, VICTOR MATEUS MARTIN e ERIK DA COSTA PEREIRA, nas circunstâncias descritas no boletim de ocorrência de fls. 04/07.
1. Em relação a Rafael Aparecido Martins Goes, anoto que já houve a extinção da punibilidade conforme sentença de fls. 134, com trânsito em julgado às fls. 147.

2. Em relação a VICTOR MATEUS MARTIN e ERIK DA COSTA PEREIRA, ainda que este último tenha sido agraciado com o benefício da transação penal às fls. 106/107, não cumprida integralmente (das 48 horas de prestação de serviços à comunidade, cumpriu somente 08 horas), bem analisados os autos e respeitada a manifestação Ministerial retro, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, considerando que a ocorrência se deu em 23/06/2020 e que, à época, os autores eram menores de vinte e um anos, verifica-se o decurso do prazo prescricional (art. 30 da Lei 11.343/06 c.c. art. 115 do CP) - no caso, um ano - entre a data do fato e o recebimento da denúncia (sequer oferecida), período esse sem nenhum evento interruptivo/suspensivo.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de ERIK DA COSTA PEREIRA e VICTOR MATEUS MARTIN, com fulcro no artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal.

Ante a falta de interesse recursal (fls. 156/157), dou a presente por transitada em julgado.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Itatinga, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA